

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 833/2530

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายเพชร หมอกมาเมิน กับพวก

จำเลย

นางหน้อย หมอกมาเมิน จำเลยที่ 3 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202, มาตรา 245

ความว่า จำเลยที่ 3 ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 3 ไม่ตั้งใจจะฎีกาอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาของจำเลยที่ 3 โปรดอนุญาตและออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้แก่จำเลยที่ 3 ด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15,66 จำคุกคนละตลอดชีวิตจำเลยที่ 1 และที่ 4 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 4 คนละ 25 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษจำเลยที่ 2 หนึ่งในสามคงจำคุก 33 ปี 4 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยที่ 3 ต่างฎีกา (อันดับ 80,83 แผ่นที่ 3)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 3 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 88)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 ให้ศาลชั้นต้น
ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 3

อนุญาตให้จำเลยที่ 3 ถอนฎีกาได้ จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3 ให้ศาลชั้นต้น
ออกหมายจำคุกเมื่อคดีถึงที่สุดให้จำเลยที่ 3

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรธรรมพินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ